

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제4절 항소심의 중국재판>

I. 항소장 각하명령

1. 의의 및 성격

- 항소심의 재판장은 항소장의 필수적 기재사항에 결함이 있거나 법률이 정한 인지가 붙어 있지 않은 경우, 상당한 기간을 정하여 보정을 명하고 그 기간 내에 보정하지 아니한 때에는 명령으로 항소장을 각하한다. 이는 재판장의 소장심사권에 기한 단독 결정으로서 사법행정적 성격과 재판적 성격을 동시에 지닌다.

2. 발령 시기 및 대상

- 항소장 각하명령은 항소기록이 항소법원에 송부된 후, 항소심 재판장이 기록을 심사하는 과정에서 행해진다. 원심재판장이 행하는 항소장 각하명령과는 구별되며, 항소법원의 재판장이 보정불이행을 이유로 내리는 최종적인 형식적 재판이다.

3. 불복방법

- 항소인은 항소장 각하명령에 대하여 즉시항고를 할 수 있다. 만약 즉시항고를 통해 결함이 보정되거나 인지가 납부되었음이 증명되면 각하명령은 취소되고 항소절차가 계속된다.

II. 항소각하결정

1. 항소이유서 제출[민사소송법 제402조의2]

- 항소제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하기 위해 항소법원이 원심법원으로부터 항소기록을 송부받으면 바로 그 사유를 당사자에게 통지하도록 하고, 항소장에 항소이유를 적지 아니한 항소인은 항소기록 접수의 통지를 받은 날부터 40일 이내에 항소이유서를 제출하도록 하되, 항소인의 신청이 있는 경우 항소법원은 결정으로 1회에 한하여 위 기간을 1개월 연장할 수 있도록 한다.

2. 항소이유서 미제출에 따른 각하[민사소송법 제402조의3]

- 항소인이 법정기간 내에 항소이유서를 제출하지 아니하면 직권조사사항이 있거나 항소장에 항소이유가 기재된 경우를 제외하고는 항소법원으로 하여금 결정으로 항소를 각하하도록 규정하고 있다.

3. 절차적 특징

- 이러한 결정들은 변론을 거치지 않고 할 수 있다는 점이 특징이다. 결정의 형식을 취하므로 판결보다 신속하게 절차를 마칠 수 있으며, 이에 대해서는 즉시항고로 불복할 수 있다.

III. 항소각하판결

1. 의의

- 항소의 요건 중 흠결이 있으나 재판장의 명령이나 결정으로 처리할 수 없는 경우, 또는 변론을 거친 후에 항소가 부적법함이 드러난 경우에 법원이 판결로써 항소를 물리치는 재판이다. 항소기간의 도과, 항소권의 포기, 항소의 이익 결여 등이 주요 사유이다.

2. 성격

- 항소각하판결은 항소가 소송요건을 갖추지 못했음을 확정하는 절차판결이다. 본안에 대한 판단은 포함되지 않으며, 원심판결의 당부 자체를 심리하지 않는다.

3. 효력 및 불복

- 항소각하판결이 확정되면 제1심 판결은 항소 제기 시로 소급하여 확정된 것과 같은 효과가 발생한다. 당사자는 이 판결에 대하여 상고로써 불복할 수 있다.

IV. 항소기각판결

1. 의의

- 항소 자체는 적법하게 제기되었으나, 본안심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정되는 경우에 항소인의 주장을 배척하고 원심판결을 유지하는 재판이다.

2. 판단 기준

- 항소심 법원은 제1심 판결의 결론이 정당한지를 기준으로 삼는다. 따라서 제1심 판결의 이유가 다소 부당하더라도 다른 이유에 의하여 결론이 정당하다고 인정되는 경우에는 항소를 기각하여야 한다. 이를 이유교체에 의한 항소기기각이라 한다.

3. 가집행의 선고

- 항소기각판결을 할 때에는 원칙적으로 가집행의 선고를 붙이지 않는다. 제1심 판결에 이미 가집행 선고가 붙어 있는 경우가 많기 때문이다. 다만, 필요에 따라 항소심에서 새로이 가집행을 선고하거나 보복적 가집행을 명할 수도 있다.

V. 항소인용판결

1. 자판

(1) 의의 및 원칙

- 항소심 법원이 제1심 판결을 부당하다고 인정하여 이를 취소하고, 스스로 사건의 실체에 대하여 판단을 내리는 것을 의미한다. 속심제를 채택하고 있는 우리 법제하에서 항소인용의 원칙적인 모습이다.

(2) 사유[민소법 제416조]

- 제1심 판결이 부당하다고 인정되는 경우 법원은 이를 취소하고 자판한다. 사실관계의 오인, 법리 적용의 오류, 절차적 위법 등이 모두 포함된다.

2. 환송

(1) 필수적 환송[민소법 제418조]

- 소각하 판결이 부당하여 취소하는 경우, 원칙적으로 사건을 제1심 법원에 돌려보내야 한다. 이는 당사자의 심급의 이익을 보장하기 위함이다. 다만, 제1심에서 충분히 심리되었거나 당사자가 자판에 동의하는 경우에는 예외적으로 자판할 수 있다.

(2) 절차적 위법에 의한 환송[민소법 제417조]

- 제1심 판결의 절차가 법률에 어긋날 때 법원은 판결을 취소하고 환송할 수 있다. 관할 위반이나 전속관할 위반 등이 이에 해당한다.

3. 이송

(1) 관할 위반에 의한 이송[민소법 제419조]

- 제1심 판결이 관할권을 위반하여 판결을 내린 경우, 항소심 법원은 제1심 판결을 취소하고 관할권이 있는 법원으로 사건을 이송하여야 한다.

(2) 전속관할과 이송

- 특히 전속관할을 위반한 제1심 판결은 반드시 취소되어야 하며, 적법한 전속관할 법원으로 이송함으로써 재판의 적정성을 기한다.

Ⅵ. 결론

- 항소심의 종국재판은 항소의 적법성 여부와 본안의 당부를 기준으로 결정, 명령, 판결의 다양한 형태로 나타난다. 형식적 요건을 강조하는 각하 재판은 소송의 불필요한 지연을 방지하며, 기각과 인용 판결은 실체적 정의를 실현하는 도구가 된다. 특히 인용 판결에서 자판과 환송, 이송의 구별은 당사자의 심급 보호와 재판의 효율성이라는 두 가치를 조화시키기 위한 법적 장치이다. 항소심 법원은 이러한 재판 형식들을 엄격히 구분하여 적용함으로써 하급심 판결의 오류를 교정하고 사법 제도의 신뢰를 제고해야 한다.